

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 737/2531

นางปัทมา แยมสอาด

โจทก์

นางวิมล ศรีจำเริญ กับพวก

จำเลย

นางวิมล ศรีจำเริญ ที่ 1 นายสุเล็ก ศรี

จำเริญ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่มีคำสั่งยกคำร้องขอฟ้องอุทธรณ์
อย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ

จำเลยทั้งสองเห็นว่า แม้ศาลชั้นต้นจะสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156แต่ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยพยาน
หลักฐานผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนถือเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณา
ที่ขัดต่อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับคำร้องฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาและมีคำ
สั่งอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 153)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 700,000 บาทแก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2527
จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยเมื่อคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 33,541.67 บาทจำเลย
ทั้งสองอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาสืบชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาคำสั่งของ

จำเลยทั้งสองดังกล่าว (อันดับ 147)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 149)

คำสั่ง

คดีนี้จำเลยทั้งสองขอฟ้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องตามคำสั่งของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้เป็นที่สุดต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้วยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้จำเลยทั้งสองขอฟ้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องตามคำสั่งของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้เป็นที่สุดต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้วยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ